



不承认俄罗斯联邦行为宣言

一种必要的一致性的法律、伦理与政治基础 · 2026

不承认俄罗斯联邦行为宣言

一种必要的一致性的法律、伦理与政治基础

致何人

致欧盟成员国政府及《日内瓦公约》所有缔约国。致国际机构。致每一位相信法律要么适用于所有人、要么不适用于任何人的公民。也致那些在阅读本平台第一份宣言时，曾质疑其作者是否对所有违反国际法者一视同仁的人。本文件就是答案。

一、前言

2022年2月24日，俄罗斯联邦入侵乌克兰。这不是“特别军事行动”：而是对一个主权国家的武装侵略，违反了《联合国宪章》第2条第4款——这是在第二次世界大战废墟上建立的国际秩序的奠基性规范。

自那以后：城市被夷为平地，民用基础设施遭到系统性打击，布查和伊尔平有记录的即决处决，大规模驱逐。2022年3月16日，国际法院命令俄罗斯立即中止军事行动。俄罗斯无视该命令。国际刑事法院对普京总统发出逮捕令。俄罗斯的反应是起诉法院的法官。

本宣言不源于任何阵营立场。它源于支撑本平台第一份宣言的同一原则：没有任何国家凌驾于国际法之上。没有任何一个。

二、被驱逐的儿童

在所有被记录的罪行中，有一项比任何其他罪行更能定义这场战争的本质。

乌克兰已详细记录——包括原籍地和当前位置——超过19,500名被驱逐到俄罗斯或被占领土的未成年人。耶鲁大学人道主义研究实验室的估计超过35,000人。研究人员确认了210处拘留和再教育设施，分布在从黑海到太平洋的5,600公里范围内：夏令营、军校、孤儿院、一个军事基地、一座修道院。

这些儿童被赋予新名字、伪造文件、俄罗斯国籍。他们被强制收养。说乌克兰语会受到惩罚。他们被编入准军事项目，学习使用武器，并向那个将他们从家庭中夺走的国家宣誓效忠。一些人被训练作战——可能是针对他们自己的国家。

只有约1,300人回到了家。

根据1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》第二条(e)款，强迫转移一个群体的儿童至另一群体是构成灭绝种族罪的行为之一。不是通过类比。不是通过扩大解释。而是依照规范的字面文本。

三、被违反的法律框架

- 《联合国宪章》第2条第4款——禁止对他国领土完整使用武力
- 《灭绝种族罪公约》第二条(e)款——强迫转移未成年人
- 《日内瓦第四公约》第49条——禁止从被占领土驱逐平民
- 《罗马规约》第8条——战争罪，包括非法驱逐
- 国际法院2022年3月16日命令（乌克兰诉俄罗斯联邦），至今未被执行

2023年3月17日，国际刑事法院对俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和总统儿童权利专员玛丽亚·利沃娃-别洛娃发出逮捕令，罪名是驱逐和非法转移乌克兰儿童。这是历史上第一次安理会常任理事国的国家元首成为国际逮捕令的对象。

四、不承认的法律基础

《国家责任条款》（ARSIWA，国际法委员会/联合国2001年）第40条和第41条规定，面对严重违反国际法强制性规范的行为，其他国家有义务：不承认违法行为造成的局势为合法；不为维持该局势提供援助或协助；通过合法手段合作终止违法行为。

禁止侵略和禁止灭绝种族是强制性规范 (*jus cogens*)。不承认的义务不是政治选项：它是法律义务。

五、一致性的考验——双重标准

在这里，本宣言与所有类似文件分道扬镳。因为欧盟面对俄罗斯，已经做了法律所要求的。

它通过了前所未有的制裁方案。冻结了俄罗斯央行的储备。公开支持国际刑事法院的逮捕令。接纳了数百万难民。它以具体行动宣告：侵略国的行为不会被承认为合法。

然而，面对以色列国对同样强制性规范的违反，它选择了沉默、辩解、不间断的合作。

这种双重标准不是外交细节。它是西方法律文明自我造成的创伤。

以色列被称为"中东唯一的西方民主国家"。很好：声称属于西方的国家，也就声称了西方的根基——法律高于武力、权力问责、法律面前人人平等。这些原则不是昨天诞生的：它们经过数个世纪的哲学、革命、宪法和法庭的锤炼。它们是西方能够献给世界的最珍贵之物。

恰恰豁免那个宣称属于这一传统的国家，就是颠覆这一传统的意义。西方民主国家不应以更低的标准来评判：而应以最高的标准来评判，因为那正是它自己宣告的标准。属于西方不是豁免权——而是责任的承担。

当欧洲因驱逐儿童而制裁俄罗斯，却对在平民区上空使用白磷弹者保持沉默时，它保护的不是以色列：它是在败坏自己的声誉。它向全世界宣告，国际法是对付敌人的工具，而不是原则。在那一刻，地球上每一个独裁者都得到了他寻找的论据：你们的规则是伪善。

选择性适用的国际法不是法律：是伪装成原则的权力。每一次选择性适用都削弱所有的适用——包括正义的适用，包括针对俄罗斯的适用。出于联盟原因对一项罪行保持沉默的人，使对所有其他罪行的谴责变得不那么可信。

六、具体措施

1. 维持不承认俄罗斯在乌克兰的任何领土吞并，包括克里米亚
2. 与国际刑事法院充分合作，执行对普京和利沃娃-别洛娃的逮捕令
3. 对参与驱逐未成年人的所有实体实施定向制裁——包括2026年3月耶鲁报告中记录的公司
4. 积极支持识别和遣返被驱逐儿童的项目
5. 对任何违反同样强制性规范的国家适用同样的标准——没有地缘政治例外

七、根本区分

本宣言不针对作为民族的俄罗斯，也不针对俄罗斯人民。成千上万的俄罗斯公民抗议这场战争，付出了监禁、流亡、生命的代价。俄罗斯记者记录了本国政府的罪行。俄罗斯母亲寻找被送去为一场他们没有选择的战争而死的儿子。

国家、政府与人民之间的区分不是修辞上的让步：它是一切严肃的法律与道德推理的基础。它适用于俄罗斯，正如它适用于以色列。这是同一个区分，因为这是同一个原则。

最终声明

我不承认俄罗斯联邦在乌克兰的行为是合法的。我不承认驱逐**19,500**名儿童是"人道主义疏散"。我不承认吞并领土是"公投"。我不承认侵略是"特别行动"。我要求欧洲已经能够对俄罗斯适用的法律适用于所有人——首先是那些自称属于西方及其价值观的国家。因为法律要么适用于所有人，要么不适用于任何人。

法律依据

- 《联合国宪章》第2条第4款
- 《防止及惩治灭绝种族罪公约》（1948年）第二条(e)款
- 《日内瓦第四公约》（1949年）第49条
- 《国际刑事法院罗马规约》第8条
- 国际法院2022年3月16日命令，乌克兰诉俄罗斯联邦
- 国际刑事法院2023年3月17日逮捕令（普京、利沃娃-别洛娃）
- ARSIWA（国际法委员会/联合国2001年）第40-41条
- 耶鲁HRL，《自愿的同谋》（2026年3月）；关于210处设施的报告（2025年9月）